



P U T U S A N

Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDI FRATAMA ALIAS DANDI**
2. Tempat lahir : Perk Bilah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bangun Sari II Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Sohobi, SH.,Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Parsaoran Cabang Labuhanbatu bertempat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dandi Fratama alias Dandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dandi Fratama alias Dandi berupa pidana penjara selama penjara dikurangi selama 7 (tujuh) Tahun terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berii diduga narkotika jenis sabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman



yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-159/Rp.Rap/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Dandi Fratama alias Dandi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Simpang 3 Lingkungan Bangun Sari II Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa seperti biasa berada dilapak penjualan narkotika jenis sabu milik BUDI yang terletak di Simpang 3 Lingkungan Bangun Sari II Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa disuruh BUDI (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang memesan narkotika jenis sabu kepada BUDI melalui handphone, dan saat itu BUDI berkata kepada terdakwa “ ini antarkan dulu kesana di Gang Coro tunggu aja dipinggir-pinggir jalan itu “, sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa menggunakan tangan kanannya, dan terdawapun berkata kepada BUDI “ berapa ini LEK “, dan BUDI menjawab “ setengah nanti minta dulu uangnya 450 baru kasih “, kemudian terdakwa berkata kepada BUDI “ iya LEK “, kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika



jenis sabu ditangan kanan terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 wib ketika terdakwa tiba dipinggir jalan Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya datang saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Arsal keempatnya merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Arsal melakukan pengeledahan secara menyeluruh dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, selanjutnya saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Arsal menginterogasi terdakwa dengan berkata “ apa ini “, dan terdakwa menjawab “ sabu Pak “, kemudian saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Arsal berkata “ darimana sabu mu ini “, dan terdakwa menjawab “ aku disuruh BUDI ngantar sabu ini Pak “, kemudian saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Arsal berkata kepada terdakwa “ dimana BUDI “, dan terdakwa menjawab “ disana Pak “, selanjutnya saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Arsal membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan BUDI dan setibanya dilokasi penjualan yang terletak di Simpang 3 Lingkungan Bangun Sari II Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut BUDI melihat kedatangan saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Arsal dan langsung melarikan diri dan saat itu saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Arsal langsung melakukan pengejaran akan tetapi BUDI berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Arsal membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 160/04.10102/2023 tertanggal 03 April 2023 yang dilakukan oleh PT.



Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,53 gram, dan berat Netto 0,43 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2132/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 gram diduga mengandung narkotika.

Yang diperiksa milik Terdakwa Dandi Fratama alias Dandi dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 gram diduga mengandung narkotika.

milik Terdakwa Dandi Fratama alias Dandi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Dandi Fratama alias Dandi pada hari Senin tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال keempatnya merupakan anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada pengedar narkoba jenis sabu bernama panggilan BUDI dimana cara pembelian narkoba jenis sabu tersebut bisa melalui COD yang pesan barang dan kemudian diantar kepada pembeli dimana kurirnya diketahui adalah terdakwa DANDI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang dilakukan bahwa informasi tersebut benar A1, kemudian saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال menyusun rencana kerja untuk dapat menangkap target operasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال mencoba memancing memesan narkoba jenis sabu kepada BUDI, dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram, dan bersepakat untuk bertemu di lokasi yang sudah ditentukan dipinggir jalan di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut, kemudian saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال mengintai lokasi yang sudah disepakati dengan bandar tersebut, dan sekira pukul 16.30 wib datang seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya saat itu juga saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال melakukan pengeledahan secara menyeluruh dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna merah dikantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال menginterogasi terdakwa dengan berkata “ apa ini “, dan terdakwa menjawab “ sabu Pak “, kemudian saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال berkata “ darimana sabu mu ini “, dan terdakwa menjawab “ aku disuruh BUDI ngantar sabu ini Pak “, kemudian saksi Risnal Situngkir

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال berkata kepada terdakwa “ dimana BUDI “, dan terdakwa menjawab “ disana Pak “, selanjutnya saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan BUDI dan setibanya dilokasi penjualan yang terletak di Simpang 3 Lingkungan Bangun Sari II Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut BUDI melihat kedatangan saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال dan langsung melarikan diri dan saat itu saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال langsung melakukan pengejaran akan tetapi BUDI berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro Pardosi, dan saksi Robi Riski Aرسال membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 160/04.10102/2023 tertanggal 03 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,53 gram, dan berat Netto 0,43 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2132/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 gram diduga mengandung narkotika.

Yang diperiksa milik Terdakwa Dandi Fratama alias Dandi dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 gram diduga mengandung narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Dandi Fratama alias Dandi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada pengedar narkotika jenis sabu bernama panggilan Budi dimana cara pembelian narkotika jenis sabu tersebut bisa melalui COD yang pesan barang dan kemudian diantar kepada pembeli dimana kurirnya adalah Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang dilakukan bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menyusun rencana kerja untuk dapat menangkap target operasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mencoba memancing dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Budi sebanyak setengah gram, dan bersepakat untuk bertemu di lokasi yang sudah ditentukan dipinggir Jalan di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mengintai dilokasi yang sudah disepakati dengan bandar tersebut, dan sekira pukul 16.30 WIB datang Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kelokasi yang sudah disepakati tersebut dan sontak seketika saat itu juga Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditangan kanan dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah dikantong celana bagian depan sebelah kiri, kemudian Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menginterogasi Terdakwa dengan berkata “apa ini“, lalu Terdakwa menjawab “sabu Pak“, kemudian Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “darimana sabu mu ini “, lalu Terdakwa menjawab “aku disuruh Budi ngantar sabu ini Pak“, kemudian Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., berkata kepada Terdakwa “dimana Budi “, lalu Terdakwa menjawab “disana Pak“, kemudian Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Budi dan setibanya dilokasi penjualan narkotika jenis sabu yang terletak di Simpang 3 Lingkungan Bangun Sari II Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut maka Terdakwa menunjuk Budi yang saat itu sedang duduk dan saat itu Budi melihat kedatangan Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dan langsung melarikan diri dan Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung melakukan pengejaran akan tetapi Budi berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring,



S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada pengedar narkoba jenis sabu bernama panggilan Budi dimana cara pembelian narkoba jenis sabu tersebut bisa melalui COD yang pesan barang dan kemudian diantar kepada pembeli dimana kurirnya adalah Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang dilakukan bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., menyusun rencana kerja untuk dapat menangkap target operasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., mencoba memancing dengan memesan narkoba jenis sabu kepada Budi sebanyak setengah gram, dan bersepakat untuk bertemu di lokasi yang sudah ditentukan di pinggir Jalan di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., mengintai lokasi yang sudah disepakati dengan bandar tersebut, dan sekira pukul 16.30 WIB datang Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lokasi yang sudah disepakati tersebut dan sontak seketika saat itu juga Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ditangan kanan dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah dikantong celana bagian depan sebelah kiri, kemudian Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., menginterogasi Terdakwa dengan berkata "apa ini", lalu Terdakwa menjawab "sabu Pak", kemudian Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "darimana sabu mu ini ", lalu Terdakwa menjawab "aku disuruh Budi ngantar sabu ini Pak", kemudian Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., berkata kepada Terdakwa "dimana Budi ", lalu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa menjawab “disana Pak”, kemudian Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Budi dan setibanya dilokasi penjualan narkoba jenis sabu yang terletak di Simpang 3 Lingkungan Bangun Sari II Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut maka Terdakwa menunjuk Budi yang saat itu sedang duduk dan saat itu Budi melihat kedatangan Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan langsung melarikan diri dan Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., langsung melakukan pengejaran akan tetapi Budi berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ditemukan ditangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Budi yang dimana Terdakwa adalah kurir atau tukang antar narkoba jenis sabu kepada pembeli yang memesan kepada Budi dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat penangkapan Terdakwa sedang mau mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 2132/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan ditangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada pengedar narkotika jenis sabu bernama panggilan Budi dimana cara pembelian narkotika jenis sabu tersebut bisa melalui COD yang pesan barang dan kemudian diantar kepada pembeli dimana kurirnya adalah Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang dilakukan bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menyusun rencana kerja untuk dapat menangkap target operasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mencoba memancing dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Budi sebanyak setengah gram, dan bersepakat untuk bertemu dilokasi yang sudah ditentukan dipinggir Jalan di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mengintai dilokasi yang sudah disepakati dengan bandar tersebut, dan sekira pukul 16.30 WIB datang Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kelokasi yang sudah disepakati tersebut dan sontak seketika saat itu juga Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditangan kanan dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah dikantong celana bagian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap



depan sebelah kiri, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mengintrogasi Terdakwa dengan berkata “apa ini”, lalu Terdakwa menjawab “sabu Pak”, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “darimana sabu mu ini”, lalu Terdakwa menjawab “aku disuruh Budi ngantar sabu ini Pak”, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., berkata kepada Terdakwa “dimana Budi”, lalu Terdakwa menjawab “disana Pak”, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Budi dan setibanya dilokasi penjualan narkoba jenis sabu yang terletak di Simpang 3 Lingkungan Bangun Sari II Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut maka Terdakwa menunjuk Budi yang saat itu sedang duduk dan saat itu Budi melihat kedatangan Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dan langsung melarikan diri dan Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung melakukan pengejaran akan tetapi Budi berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Budi yang dimana Terdakwa adalah kurir atau tukang antar narkoba jenis sabu kepada pembeli yang memesan kepada Budi dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat penangkapan Terdakwa sedang mau mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Dandi Fratama Alias Dandi sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta



reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan ditangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap



tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada pengedar narkotika jenis sabu bernama panggilan Budi dimana cara pembelian narkotika jenis sabu tersebut bisa melalui COD yang pesan barang dan kemudian diantar kepada pembeli dimana kurirnya adalah Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang dilakukan bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menyusun rencana kerja untuk dapat menangkap target operasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mencoba memancing dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Budi sebanyak setengah gram, dan bersepakat untuk bertemu dilokasi yang sudah ditentukan dipinggir Jalan di Lingkungan Bangun Sari Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mengintai dilokasi yang sudah disepakati dengan bandar tersebut, dan sekira pukul 16.30 WIB datang Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kelokasi yang sudah disepakati tersebut dan sontak seketika saat itu juga Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung melakukan penangkapan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap



terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ditangan kanan dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah dikantong celana bagian depan sebelah kiri, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menginterogasi Terdakwa dengan berkata “apa ini”, lalu Terdakwa menjawab “sabu Pak”, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “darimana sabu mu ini”, lalu Terdakwa menjawab “aku disuruh Budi ngantar sabu ini Pak”, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., berkata kepada Terdakwa “dimana Budi”, lalu Terdakwa menjawab “disana Pak”, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Budi dan setibanya dilokasi penjualan narkoba jenis sabu yang terletak di Simpang 3 Lingkungan Bangun Sari II Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut maka Terdakwa menunjuk Budi yang saat itu sedang duduk dan saat itu Budi melihat kedatangan Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dan langsung melarikan diri dan Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung melakukan pengejaran akan tetapi Budi berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Budi yang dimana Terdakwa adalah kurir atau tukang antar narkoba jenis sabu kepada pembeli yang memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Budi dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat penangkapan Terdakwa sedang mau mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan perantara jual beli narkoba dan terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dandi Fratama Alias Dandi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah;Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.